

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2435/2531

นาย บุญ เลิศ ชาติ วิวัฒน์พรชัย ฯ
นาย ชาญฤทธิ์ ปัทมานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ใช้เงินทดรองที่โจทก์ออกแทนจำเลยไป หากจำเลยเห็นว่าข้ออ้างตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องการฟ้องบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินจำเลยก็สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การตั้งแต่ศาลชั้นต้น จำเลยให้การเพียงว่าโจทก์มิได้ออกเงินทดรองแทนจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยไม่สามารถแยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในศาลชั้นต้น เนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินทดรองที่โจทก์จ่ายแทนจำเลยไปเป็นค่าหุ้นบริษัทคอสโมปิโตร จำกัด จำนวนเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ผู้เริ่มกิจการของบริษัทคอสโมปิโตร จำกัด เห็นว่าจำเลยเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงชักชวนจำเลยให้เข้าไปร่วมงานกับบริษัท โดยยอมให้จำเลยเป็นผู้ถือหุ้นเต็มมูลค่าจำนวน 240 หุ้น โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ออกเงินแทนจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 67,500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า'...ฟังได้ตามพยานบุคคลและพยานเอกสารของโจทก์ว่า โจทก์ได้ออกเงินทดรองแทนจำเลยไปจริง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ให้กับโจทก์ และ จำเลยรับว่าโจทก์ได้ทวงถามแล้วจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดนัด โจทก์คิดดอกเบี้ยได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204,224 ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ ไม่รับวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ว่าโจทก์ออกเงินทดรองค่าหุ้นให้ จำเลยเป็นการกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไป เมื่อไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องคดีได้เป็นการมิชอบ เพราะปัญหาดังกล่าวนี้อำเลยไม่สามารถยก ขึ้นอ้างในศาลชั้นต้นได้นั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์ปรากฏชัดว่าโจทก์ฟ้องบังคับ จำเลยให้ใช้เงินทดรองที่โจทก์ออกแทนจำเลยไป หากจำเลยเห็นว่า ข้ออ้างตามฟ้อง โจทก์เป็นเรื่องการฟ้องบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินจำเลยก็สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ในคำให้การตั้งแต่ศาลชั้นต้นแต่จำเลยก็หายยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ จำเลยกลับให้การ ต่อสู้แต่เพียงว่าโจทก์มิได้ออกเงินทดรองแทนจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยไม่สามารถยกปัญหาข้อนี้ขึ้นอ้างในศาลชั้นต้น เนื่องจาก พฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ดังกล่าวของจำเลยจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ